

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의 (신분·기관) 요 구

제 목	간이공사 업무처리 절차 미준수
관 계 부 서	☸☸발전본부 ▽▽▽▽실 ▼▼부, ☆☆☆☆☆부
조 치 부 서	☸☸발전본부 ◆◆◆◆부, ▽▽▽▽실 ▼▼부, ☆☆☆☆☆부, ♥♥건설본부 ◆◆◆◆부
구 분	계약관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 부가세 및 사급자채비를 제외한 추정가격 2천만 원 미만의 소 규모 공사를 간이공사로 정하면서 「간이공사 업무지침서」에 따라 계약부서가 아닌 시공부서에서 직접 설계 및 계약, 시공관리, 준공처리, 하자관리 등의 제반 업무를 처리하고 있으며, ☸☸발전본부는 2022년 8월부터 2024년 3월까지 51건의 간이공사를 추진하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「간이공사 지침서」 6.7항 및 6.8항에 따르면 예정가격은 예정가격 산출자료를 기초로 예정가격을 결정하고, 예정가격을 결정하였을 때 비밀유지를 위해 산출명세서를 밀봉해야 하며, 입찰에 참가하는 업체의 견적서는 계약예정 당일 까지 우편으로 송부하거나 밀봉 지침 후 방문하여, 계약자가 지정한 시간에 참여업체의 견적서를 동시에 개봉하도록 되어 있다.

그리고 「계약규정」 제22조(계약요청 대상)에 따르면 추정가격이 1천만 원 이상인 공사, 용역 및 물품은 계약담당부서로 계약요청하여야 한다.

따라서 간이공사비를 산출한 이후에는 예정가격을 결정하여 낙찰자와 계약 금액을 결정하는 기준으로 삼아야 하고, 예정가격과 입찰 참가자의 입찰서는 개찰 전까지 누설되지 않도록 하여 계약의 공정성을 확보하여야 한다.

또한 추정가격이 1,000만 원 이상으로 간이공사가 아닌 구매나 용역의 경우에는 계약담당부서로 계약요청하여 공개입찰을 통해 낙찰자를 선정하는 등 관련 규정에 따라 관련 업무를 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 간이공사 예정가격 산출 및 입찰참가업체의 견적서 밀봉처리 누락

♻️발전본부 ☆☆☆☆☆부는 2023년 3월 ‘신재생사무실 이전 간이공사’ 계약을 시행하면서 예정가격 기초자료를 작성하지 않았고, 부서장의 예정가격 결정 없이 업체가 제출한 견적 금액을 그대로 계약 체결하였으며, 입찰 과정에서 업체의 견적서를 우편이나 방문이 아닌 Fax로 제출받아 업무처리 하였다.

[표 7] 신재생사무실 이전 간이공사 현황

[단위: 천 원]

공사명	계약업체	계약일	추정가격 (VAT 제외)	예정가격 (VAT 포함)	계약금액 (VAT 포함)	예가대비 낙찰률
신재생사무실 이설 간이공사 (Monitoring System)	(주)★★ ★★★	2023. 3. 16.	19,850	20,350	20,350	100%

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

그 결과 간이공사 계약업무 처리가 합리적인 절차에 따라 진행되지 못하였고, 개찰 전 견적서가 공사감독자에게 공개됨으로써 업체 선정 과정의 계약의 공정성을 확보하지 못하였다.

나. 공개입찰 대상인 용역의 간이공사 시행

☞발전본부 ▼▼부는 2022년 8월 ‘지하전력구 연소방지설비 보강 설치공사 설계, 감리 용역’ 등 2건의 용역을 추진하면서 추정가격이 1천만 원 이상인데도 계약담당부서로 계약요청 없이 간이공사로 업무를 수행하였다.

[표 8] 설계, 감리 용역의 간이공사 시행 내용

[단위: 천 원]

계약명	계약업체	계약일	추정가격 (VAT제외)	예정가격 (VAT포함)	계약금액 (VAT포함)	예가대비 낙찰률
지하전력구 연소방지설비 보강 설치공사 설계, 감리 용역	주식회사 ◁◁	'22.8.19	11,400	12,289	12,155	98.907%
수처리설비 순수생산용 스팀 공급설비 개선 설계 용역	주)◀◀ ◀◀◀◀◀◀	'22.8.17	19,800	21,344	21,076	98.742%

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

그 결과 용역계약으로 간이공사에 해당하지 않음에도 소규모 형태의 간이공사로 시행함에 따라 공개입찰을 통해 낙찰자를 선정하도록 정한 내부 규정을 위반한 결과를 초래하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

☞발전본부 해당 간이공사 시행부서는 위 지적사항에 대하여 이의가 없으며 향후 간이공사 및 용역계약 관련 절차를 준수하여 공정하고 투명하게 업무를 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☞발전본부장은 ① 간이공사 업무처리 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고, (신분주의) ② 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 해당 부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀 책 사 유	조 치
❀❀발전본부 발)☆☆☆☆부 (현, ▷▷부)	4	BBB	2021.08. ~ 2024.04.	간이공사 업무처리 미흡	주의
❀❀발전본부 발)▼▼부 (현, ♥♥건설본부 ▶▶팀)	3	CCC	2021.12. ~ 2022.12.	계약규정 위반	주의
❀❀발전본부 발)▼▼부	4	DDD	2020.01. ~ 현재	계약규정 위반	주의
❀❀발전본부 발)▼▼부	4	EEE	2019.04. ~ 현재	계약규정 위반	주의